

สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามลำดับ โดยในรายงานดังกล่าวมีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการเอาไว้อย่างไร ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อแก้ไขปัญหาจากผลกระทบด้านเสียงบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ กำหนดมาตรการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเร่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาเพิ่มเติมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่ ๒ (หนองงูเห่า) จึงมีการจัดทำขึ้นทั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๑๘ ในส่วนที่เป็นสนามบินที่ได้รับอนุญาตในครั้งแรก และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่มีการอนุมัติเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งแม้ว่าเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดไว้ในส่วนการโยกย้ายอพยพผู้ซึ่งได้รับผลกระทบด้านเสียงในระดับ NEF มากกว่า ๔๐ กิตี และการลดผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในระดับ NEF ๓๕ ถึง NEF ๔๐ และในระดับ NEF ๓๐ ถึง NEF ๓๕ กิตี จะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาอันพอสมควร เนื่องจากจะต้องมีการสำรวจรายละเอียด ประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และการดำเนินการจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยว่า จะยอมรับข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ ก็ตาม แต่เมื่อภายหลังการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยห้าสิบเก้าเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงก็ยังไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ จนกระทั่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีนี้และต่อมาถึงปัจจุบัน ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดรายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องข้างต้นไม่แล้วเสร็จ และเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านเสียงล่าช้าเกินสมควร



สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมหรือกำกับดูแลตามภารกิจตามที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ แต่เนื่องจากข้อโต้แย้งของคู่กรณีเป็นปัญหาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบไว้และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วยแล้ว อันเป็นกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้กำกับดูแล ดังนั้น ในชั้นนี้จึงยังไม่อาจฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลการดำเนินการของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งแปลงสภาพมาจากการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในการเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เจริญซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงในระดับ NEF มากกว่า ๔๐ ให้เสร็จโดยเร็ว และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ในการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงและมลภาวะทางอากาศอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อวินิจฉัยไว้แล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเสียงแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดและอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการชดเชยตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเสียงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด ทั้งนี้ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนด

อนึ่ง สำหรับคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดให้บริการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยห้ามอากาศยานของสายการบินทั้งภายในและต่างประเทศบินขึ้นลงเป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้างต้น นั้น โดยที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินหลักที่มีภาระหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้บริการสาธารณะด้านการขนส่งทางอากาศในอำนาจหน้าที่ที่มีความต่อเนื่อง จะให้หยุดชะงักไม่ได้ การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิย่อมมีผลกระทบต่อบริการสาธารณะด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่ต้องหยุดชะงัก กระทบต่อการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั้งในและระหว่างประเทศ อีกทั้ง การที่



สายการบินต่างประเทศไม่สามารถบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจะมีผลทำให้สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ขาดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และอาจส่งกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดกับบริการสาธารณะด้านการขนส่งทางอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งก็คือ ประเทศไทยอาจได้รับหากมีการหยุดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว ย่อมเห็นได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดได้รับไม่รุนแรงถึงขนาดที่สมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และห้ามอากาศยานของสายการบินต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศบินขึ้นลงเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการขอให้ศาลปกครองออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขหรือระงับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิโดยปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวโดยเร็ว พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบและที่มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาลูกผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้นตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๗/๒๕๖๔)

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

โดยที่การบันทึกข้อมูลการจำหน่ายกรมธรรม์ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัย (ทบ. ๑.๑) เป็นขั้นตอนการดำเนินการสำคัญที่มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้บริษัทจัดทำสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกำหนด และวรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อมีเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ให้บริษัทลงรายการที่เกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่มิเหตุอันจะต้องลงรายการนั้น มาตรา ๙๓ บัญญัติว่า บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ... มาตรา ๔๔ ... ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ดังนั้น การที่บริษัทผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมิได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยการมีระบบในการตรวจสอบควบคุมกรมธรรม์ที่จำหน่ายไปว่าได้มีการจัดส่งกรมธรรม์ให้กับตัวแทนหรือนายหน้ารายใดเป็นจำนวนเท่าใด จำหน่ายไปแล้วเพียงใด และคงเหลือเพียงใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายบัญญัติ



ให้ต้องบันทึกลงในสมุดทะเบียนการรับประกันภัย (ทบ. ๑.๑) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้ยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงฟังได้ว่าพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยของบริษัทมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดโทษเป็นการเฉพาะ และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามมาตรา ๕๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และหากบริษัท ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามมาตรา ๕๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท และคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท รวมทั้งการรับประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยทั้งในและนอกประเทศ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกระทำการแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ในฐานะนายทะเบียนได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งงบการเงินประจำปีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ไม่มีระบบควบคุมกรรมธรรม์ประกันภัย การจำหน่ายกรรมธรรม์ประกันภัย ไม่บันทึกรายการรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่สามารถแสดงหลักฐานรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่มีจำนวนสูงให้น่าเชื่อถือ เพิกเฉย ละเลย และฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด รวม ๔ กรณี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอยายระยะเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดตามคำสั่งดังกล่าว ออกไปอีก ๖ เดือน ซึ่งนายทะเบียนมีคำสั่งลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาการแก้ไขข้อผิดพลาดออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงนายทะเบียนประกันวินาศภัย รายงานแนวทางการดำเนินการให้ทราบ แต่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ได้มาตรฐาน หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่



๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยใช้เหตุผลเดียวกับคำสั่งของนายทะเบียน ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เลขานุการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดใน ๔ กรณี ได้แก่ (๑) จัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร (๒) จัดให้มีระบบการควบคุม การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ระบบการบันทึกบัญชีและสมุดทะเบียน ระบบการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่มีความรัดกุมชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓) บริษัทจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบ และจัดทำรายงานจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้จำหน่ายไป และเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วน ทั้งจะต้องเรียกคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นยอดค้างจำหน่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง กลับคืนครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์ (๔) บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการดำรงเงินกองทุนที่มีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งจะต้องดำเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ หรือจนกว่านายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับจากวันที่นายทะเบียนมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นระยะเวลานานถึง ๘ เดือนเศษ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดทั้ง ๔ กรณี ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เรียกคืนกรมธรรม์คงเหลือทั้งหมด และชี้แจงว่า



กรรมธรรม์ที่ยังคงค้างนั้นเหลืออยู่ที่ไหน กับผู้ใด เป็นจำนวนเท่าใด นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าไม่สามารถชี้แจงได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีตัวแทนจำหน่ายกรรมธรรม์ แต่ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นนายหน้าในการจัดหาตัวแทนของตน โดยนายหน้าจะเป็นผู้แจกจ่ายกรรมธรรม์ดังกล่าวไปให้แก่ตัวแทนเพื่อนำไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีข้อมูลรายละเอียดของตัวแทนแต่ละรายและไม่อาจดำเนินการในทางปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ จึงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และคำสั่งลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ของนายทะเบียนได้ ทั้งยังปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดออกไปอีก ๓๐ วัน เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พบว่า (๑) ยอดคงเหลือของกรรมธรรม์ที่ยังคงค้างอยู่กับบริษัท ท. และเครือข่ายมีจำนวนประมาณ ๓.๗๒ ล้านกรรมธรรม์ (๒) จากการสุ่มตรวจสอบกรรมธรรม์ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติ (กรรมธรรม์ พ.ร.บ.) ที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มเติม (เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕) จำนวน ๘๔๘ กรรมธรรม์ พบว่า ไม่มีการบันทึกในสมุดทะเบียนการรับประกันภัย (ทบ. ๑.๑) จำนวนถึง ๕๗๙ กรรมธรรม์ และจากการสุ่มตรวจกรรมธรรม์ที่ตัวแทนจำหน่ายอีกจำนวน ๑๑๓ กรรมธรรม์ พบว่า ไม่มีการบันทึกในสมุดทะเบียนการรับประกันภัย (ทบ. ๑.๑) ทุกกรรมธรรม์ (๓) มีพฤติกรรมบิดเบือนการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยงบการเงิน ปรากฏข้อเท็จจริงจากบันทึกถ้อยคำของนางสาว อ. ซึ่งเป็นผู้ที่รับกรรมธรรม์ พ.ร.บ. ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปจำหน่าย โดยขอเบิกกรรมธรรม์ที่ศูนย์บริการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสาว อ. ได้โอนเงินค่าเบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่านายหน้าแล้วจำนวน ๑๕๑ กรรมธรรม์ เป็นเงิน ๖๓,๗๙๙.๘๔ บาท ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ บันทึกการรับรู้รายได้ของกรรมธรรม์ดังกล่าวเพียง ๘๕ กรรมธรรม์ (๔) กรณีนาย ช. นายหน้าบุคคลธรรมดา ได้ติดต่อขอซื้อกรรมธรรม์ พ.ร.บ. ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่สาขาสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งนาย ช. ได้จำหน่ายกรรมธรรม์ พ.ร.บ. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ กรรมธรรม์ ตรวจสอบพบว่า กรรมธรรม์ดังกล่าวไม่มีการบันทึกรายการรับประกันภัยในสมุดทะเบียนการรับประกันภัย (ทบ. ๑.๑) และ (๕) ตรวจพบว่ากรรมการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากตัวแทนนายหน้ารายนาง ด. จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาเป็นเงินจดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ให้สอบสวนดำเนินคดีกับกรรมการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในความผิดฐานยกยอกแล้ว โดยที่การบันทึกข้อมูลการจำหน่ายกรรมธรรม์ในสมุดทะเบียนการรับประกันภัย (ทบ. ๑.๑) เป็นขั้นตอนการดำเนินการสำคัญที่มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ บัญญัติให้บริษัทจัดทำสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกำหนด และวรรคสอง บัญญัติว่า เมื่อมีเหตุจะต้องลงในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ให้บริษัทลงรายการที่เกี่ยวกับเหตุนั้นในสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่มิเหตุอันจะต้องลงรายการนั้น มาตรา ๙๓ บัญญัติว่า บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ... มาตรา ๔๔ ... ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีบทลงโทษและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้จำหน่ายกรมธรรม์ให้กับตัวแทนหรือนายหน้า ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของกรมธรรม์พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องมีระบบในการตรวจสอบควบคุมกรมธรรม์ที่จำหน่ายไปว่าได้มีการจัดส่งกรมธรรม์ให้กับตัวแทนหรือนายหน้ารายใดเป็นจำนวนเท่าใด จำหน่ายไปแล้วเพียงใด และคงเหลือเพียงใด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนินการกิจการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นข้อมูลที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องบันทึกลงในสมุดทะเบียนการรับประกันภัย (ทบ. ๑.๑) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงอาจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถหานักคณิตศาสตร์ประกันภัยมารับรองงบการเงินได้ในช่วงที่ดำเนินการแก้ไข เกิดจากการที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่มีความเชื่อมั่นในงบการเงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันสืบเนื่องมาจากรูปแบบและวิธีการในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีข้อบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า พฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดโทษเป็นการเฉพาะ และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามมาตรา ๕๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ และหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามมาตรา ๕๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมและการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดโทษเป็นการเฉพาะ หากให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้บริษัทผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เลิกกัน นับแต่วันที่ถูกลงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และต้องมีการชำระบัญชีตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ



ประกันวินาศภัยฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๗๔/๒๕๖๓)

๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

การที่เจ้าของและผู้ครอบครองรถตู้โดยสารแสดงความประสงค์จะทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง แต่มิได้ทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถและไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเดินรถตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดกำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องถือว่าเจ้าของและผู้ครอบครองรถตู้โดยสารดังกล่าวซึ่งเป็นกลุ่มรถร่วมยินยอมยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมเดินรถโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น การที่นายทะเบียนประจำจังหวัดมีคำสั่งอนุมัติให้ถอนรถของผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ. ๑๑) ตามคำขอของผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถตู้โดยสารทะเบียนจังหวัดตาก ส่วนบริษัท พ. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๑๕๓ ระหว่างจังหวัดตากไปกลับอำเภอแม่สอด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการรับเจ้าของรถร่วมรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเพื่อนำรถเข้าร่วมเดินรถตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่มีการจัดทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พร้อมทั้งไม่ชำระค่าเช่า (ค่าเที่ยวรถ) ที่ค้างชำระภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ถอนรถของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากบัญชี ขส.บ. ๑๑ และขอนำรถเข้าบรรจุแทนรถที่ถอนออกจากบัญชี ขส.บ. ๑๑ จำนวน ๒ คัน โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดนำแผ่นป้ายทะเบียนรถและคู่มือการจดทะเบียนรถไปคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาถอนรถของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดตามคำขอ



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุมัติให้ถอนรถของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากบัญชี ขส.บ. ๑๑ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณารายงานการประชุมผู้ประกอบการขนส่งและกลุ่มเจ้าของรถร่วมกิจการเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๑๕๓ ตาก-แม่สอด เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และรายงานการประชุมผู้ประกอบการขนส่งและกลุ่มเจ้าของรถร่วมกิจการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งแปดต้องการทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในนามสหกรณ์ นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมิได้ชำระค่าทำสัญญาและค่าเช่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดแม่สอด โดยผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้การและฟ้องแย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ บอกลิขสัญญาแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่อาจตกลงทำสัญญาร่วมเดินรถได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ สัญญาจึงยังไม่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเงินค่าประกันเส้นทาง จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตกลงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเมื่อมีการยกเลิกการเข้าร่วมเดินรถ ข้อเท็จจริงดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งแปดยอมรับว่าตนมิได้ทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และไม่ได้ชำระค่าทำสัญญากับทั้งค่าเช่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ในใบอนุญาต จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งเป็นกลุ่มรถร่วมยินยอมยกเลิกสิทธิเข้าร่วมเดินรถโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ (๕) ของใบอนุญาตดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๑๕๓ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีหนังสือยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ถอนรถของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง พร้อมกับขอเพิ่มรถเข้าบรรจู่แทนที่รถที่ถูกถอน จำนวน ๒ คัน เพื่อให้มีรถครบจำนวนขั้นต่ำ ๒๔ คัน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการทำความเข้าใจกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ประนีประนอมกับกลุ่มรถร่วมของสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ปรากฏผลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา จึงต้องยึดหลักกฎหมายตามสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีคำสั่งอนุมัติให้ถอนรถของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากบัญชี ขส.บ. ๑๑ ตามที่ขอ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๖/๒๕๖๔)



๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

การให้บริการรถโดยสารประจำทางเป็นบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้ประชาชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม หากรัฐเห็นว่าจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นแม้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะไม่ขอปรับปรุงเพิ่มเงื่อนไขจำนวนเที่ยวการเดินรถ จำนวนรถ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางบก ก็ย่อมมีหน้าที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินรถ จำนวนรถ และเวลาการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดีสามารถขอปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถตัดช่วงในเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เสมอภาคทุกรายอยู่แล้ว ดังนั้น การที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีคำสั่งตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางให้เพิ่มจำนวนเที่ยวการเดินรถโดยสารประจำทางตามจำนวนปริมาณของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงเชิยงราย-วังเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการกิจการขนส่งประจำทางได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๒๔๖ เชียงราย-แม่ชะจาน ส่วนบริษัท น. จำกัด (ผู้ร้องสอด) ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๑๖๗ ลำปาง-เชียงราย ต่อมา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณามีมติอนุมัติให้นายทะเบียนกลางกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๓ สายที่ ๑๖๗ ลำปาง-เชียงราย ของผู้ร้องสอด โดยช่วงเชิยงราย-วังเหนือ ให้เดินรถขึ้นต่ำวันละ ๖ เที่ยว (ไป ๓ เที่ยว กลับ ๓ เที่ยว) และอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และเวลาการเดินรถตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๑๖๗ ลำปาง-เชียงราย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว จึงมีหนังสือขอให้กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ทบทวนการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ



ที่เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถของผู้ร้องสอด โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวรถของผู้ร้องสอด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็กและการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาต เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลาง และใช้บังคับได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อำนาจในการอนุมัติกำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางจึงเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนที่เกี่ยวข้องเกินสมควร รวมถึงอาจต้องกำหนดมาตรการเยียวยาอื่น ๆ เพื่อชดเชยให้กับเอกชนที่ต้องได้รับความเสียหายจากการอนุมัติกำหนดให้เพิ่มเงื่อนไขการเดินรถเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การอนุมัติกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๑๖๗ ลำปาง-เชียงราย เป็นเพียงการกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถตัดช่วง (ช่วงเชียงราย-วังเหนือ) เท่านั้น จำนวนเที่ยวเดินรถให้เดินรถขึ้นต่ำวันละ ๖ เที่ยว ได้กำหนดขึ้นตามจำนวนปริมาณของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงเชียงราย-วังเหนือ ประมาณวันละ ๑๘๐ คน ส่วนจำนวนรถที่เดินรถขึ้นสูงยังคงเท่าเดิม รายละเอียดเส้นทางเดินรถยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการขยายเส้นทางเดินรถเพิ่ม เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่หยุดรับส่งผู้โดยสารยังคงเหมือนเดิม ประกอบกับอำเภอวังเหนืออยู่ในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง มิได้อยู่ในรายละเอียดเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย หากไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการเดินรถเพิ่มจะทำให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วงเชียงราย-วังเหนือ ประมาณวันละ ๑๘๐ คน ต้องใช้เวลานานในการรอรถโดยสารประจำทาง ซึ่งการให้บริการรถโดยสารประจำทางเป็นบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้ประชาชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม หากรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้น แม้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะไม่ขอปรับปรุงเพิ่มเงื่อนไขจำนวนเที่ยว จำนวนรถ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ย่อมมีหน้าที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพิ่มจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และเวลา



การเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดีสามารถขอปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถตัดช่วงในเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เสมอภาคทุกรายอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางช่วงเชียงราย-วังเหนือ ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติและคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางออกคำสั่งกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และเวลาการเดินรถ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๑๖๗ ลำปาง-เชียงราย ของผู้ร้องสอด ให้เพิ่มเงื่อนไขการเดินรถช่วงเชียงราย-วังเหนือ เดินรถขึ้นต่ำวันละ ๖ เที่ยว (ไป ๓ เที่ยว กลับ ๓ เที่ยว) โดยอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗๕/๒๕๖๓)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

การที่เทศบาลขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตทางหลวงเพื่อใช้เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถือไม่ได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ทางในการบำรุงรักษาทางหลวงหรือการจราจรบนทางหลวง ประกอบกับอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารถาวร ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการขยายเขตทางหรือมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในงานทางอย่างอื่นได้ อธิบดีกรมทางหลวงจึงไม่อาจอนุญาตให้มีการก่อสร้างได้ตามกฎหมาย เมื่อเทศบาลได้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวรุกล้ำเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต อธิบดีกรมทางหลวงจึงมีอำนาจสั่งให้เทศบาลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่เทศบาลตำบลบางกระสัน (ผู้ฟ้องคดี) มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลบางกระสันเป็นอาคารถาวรจำนวน ๑ หลัง ตั้งอยู่ในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ซึ่งบางส่วนของอาคารยื่นรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงฝั่งทิศทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจังหวัดปทุมธานี ต่อมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกนอกเขตทางหลวงภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า



ในเขตทางหลวงต่ออธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รวม ๒ ครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามคำขอและให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารออกจากเขตทางหลวง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์ในการควบคุม ดูแล และรักษาทางหลวง เพื่อมิให้มีสิ่งกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่ยานพาหนะ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องสัญจรผ่านไปมาในเขตทางหลวง เมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ เป็นทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกตามนิยามของทางหลวงในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงจึงต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลบางกระสันในเขตทางหลวงแม้ต่อมาภายหลังผู้ฟ้องคดีจะเสนอขอปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ในส่วนที่รุกล้ำเขตทางหลวงเพื่อใช้เป็นสถานที่จุดพักรถของประชาชนที่สัญจรไปมาจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่าง ๆ จุดบริการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระบบลำเลียงขนย้ายและส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่เนื้อที่ส่วนใหญ่ของอาคารที่เหลืออยู่ยังเป็นที่จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหลักอาคารดังกล่าวจึงมีอาจถือได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ยานพาหนะในการบำรุงรักษาทางหลวงหรือการจราจรบนทางหลวง อันจะเข้าลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะมีคำสั่งอนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ หรือรุกล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงดังกล่าวตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ได้ อีกทั้ง อาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารถาวร กรณีย่อมอาจเป็นปัญหาในการขยายเขตทางหรือมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในงานทางอย่างอื่นได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือทำลายอาคารส่วนที่รุกล้ำออกไปจากเขตทางหลวงภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายย่อมมีอำนาจรื้อถอนหรือทำลายได้เอง โดยผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่



ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทและให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกจากเขตทางหลวง จึงชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๐/๒๕๖๓)

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

การก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ำเป็นรูปแบบการก่อสร้างทั่วไปที่ใช้แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสำหรับพื้นที่ที่มีค่าระดับความสูงแตกต่างกัน ทำให้คันทางมีเสถียรภาพสูงและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการทรุดตัวในภายหลัง การบำรุงรักษาและการขยายความกว้างของคันทางสามารถทำได้ง่ายกว่าการถมดิน รวมทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นที่ยังคงใกล้เคียงกับสภาพเดิมไม่กระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่ อีกทั้ง บ่อน้ำดังกล่าวยังมีขนาดกว้างกว่าเขตทาง ทำให้ต้องเวนคืนที่ดินใช้เป็นเขตทางเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือต้องก่อสร้างกำแพงคันดินด้านข้าง ซึ่งอาจเกิดปัญหาการขยายคันทางในอนาคตและอาจจะส่งผลให้คันทางที่จมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังได้รับความเสียหาย รวมทั้งการเชื่อมต่อทางเข้าออกกับที่ดินข้างเคียงจะกระทำได้อย่างยากและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่มีความสูงต่างระดับกันมาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดกำหนดให้ก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ำดังกล่าวในรูปแบบของโครงสร้างหรือสะพานข้ามบ่อน้ำ ทรนยอมเป็นการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวและมีหลักทางวิศวกรรมสนับสนุนอย่างชัดเจน อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นไปตามมาตรา ๓/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเป็นเจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในแนวเขตสำรวจของการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวง



แผ่นดินหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบทราบวา บริเวณพื้นที่ของที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๕๐๗๘๘ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนที่ถูกเวนคืนมีการออกแบบเพื่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อน้ำในที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบจึงมีหนังสือคัดค้านการสร้างสะพานดังกล่าวโดยขอให้เปลี่ยนแปลงแบบมาเป็นการถมดินและสร้างถนนแทน อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาสร้างสะพานข้ามบ่อน้ำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบไม่เห็นด้วยกับคำชี้แจงและเห็นว่าการสร้างสะพานดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ำและให้สำรวจออกแบบเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างใหม่เป็นถมดิน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๒ สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านเหนือ ระหว่าง กม. ๑๔+๒๘๒.๙๔๓ ถึง กม. ๒๓+๖๘๖.๒๘๙ ระยะทางประมาณ ๙.๔๐๓ กิโลเมตร และการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ำ ถือเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง จึงเป็นงานทางที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักทางหลวงที่ ๙ (ลพบุรี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวหมายความว่าความรวมถึงการกำหนดรูปแบบมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะดำเนินการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดพิจารณาแล้วเห็นว่า ในทางหลักวิศวกรรมสามารถพิจารณาออกแบบการก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ำดังกล่าวได้ ๒ รูปแบบ คือ การก่อสร้างในรูปแบบปกติ และการก่อสร้างในรูปแบบของโครงสร้าง ซึ่งการก่อสร้างในรูปแบบปกติจะต้องดำเนินการถมดินเพื่อให้คันทางมีความสูงเท่ากับสภาพทางกายภาพเดิม และก่อสร้างคันทางสูงเท่ากับระดับที่ทางวิศวกรรมกำหนดไว้ มีข้อจำกัดหลายประการ ส่วนการก่อสร้างในรูปแบบของโครงสร้างเป็นรูปแบบที่ใช้โครงสร้างทดแทนความแตกต่างกันของค่าระดับ และเป็นรูปแบบโดยทั่วไปที่ใช้แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมบริเวณพื้นที่มีลักษณะดังกล่าว มีข้อดีหลายประการ จึงเห็นควรก่อสร้างทางหลวงในจุดบริเวณที่ตัดผ่านบ่อน้ำดังกล่าวในรูปแบบของโครงสร้างหรือสะพานข้ามบ่อน้ำ ย่อมเป็น



การพิจารณาไปตามสภาพพื้นที่ที่ปรากฏต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ประกอบกับการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ำเป็นรูปแบบการก่อสร้างทั่วไปที่ใช้แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสำหรับพื้นที่ที่มีค่าระดับความสูงแตกต่างกันซึ่งมีได้จำกัดอยู่เพียงห้วย หนอง คลอง บึงตามธรรมชาติ หรือทางน้ำไหลผ่านเท่านั้น ทำให้คันทางมีเสถียรภาพสูงและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการทรุดตัวในภายหลัง การบำรุงรักษาและการขยายความกว้างของคันทางสามารถทำได้ง่ายกว่าการถมดิน รวมทั้งสภาพทางกายภาพของพื้นที่ยังคงใกล้เคียงกับสภาพเดิมไม่กระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่ ในขณะที่การถมดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงนั้น ต้องถมดินให้คันทางสูงเท่ากับระดับที่ทางวิศวกรรมกำหนดไว้และจะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงเสถียรภาพของคันทางอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ อีกทั้ง บ่อน้ำดังกล่าวมีขนาดกว้างกว่าเขตทางจึงต้องเวนคืนที่ดินใช้เป็นเขตทางเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือต้องก่อสร้างกำแพงคันดินด้านข้าง ซึ่งอาจเกิดปัญหาการขยายคันทางในอนาคตและอาจจะส่งผลให้คันทางที่จมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังได้รับความเสียหาย รวมทั้งการเชื่อมต่อทางเข้าออกกับที่ดินข้างเคียงจะกระทำได้ยากและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่มีความสูงต่างระดับกันมาก ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกำหนดให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อน้ำดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นไปตามมาตรา ๓/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๔/๒๕๖๓)

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

หลักฐานการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงสิทธิครอบครองในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีต้องนำมายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองและวางท่อส่งน้ำตามข้อ ๓ วรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าวเพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาต การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้จัดส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตรวมระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนปรนจากเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสองปี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานประกอบการยื่นคำขอไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย การที่